

1528037-26.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... cometeu delitos graves como roubo e tráfico ilícito de entorpecentes. Desta feita, o regime aberto mostrar-se-ia, indubitavelmente, insuficiente à punição e ressocialização do réu. Nesse passo a detração penal que ora deve ser considerada em face da nova redação do art. 387, do CPP dada pela Lei nº 12.736/12 não tem o condão de afetar o regime ora arbitrado, posto que vigente o §3º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528037-26.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528037-26.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2313496/2021 - 24º D.P. PONTE RASA, 21449482 - 24º D.P. PONTE RASA, 5509/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2313496 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON INÁCIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ANDERSON INÁCIO DA SILVA, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no art. 304 combinado com o "caput" do art. 299, ambos do Código Penal. Consta na exordial que, em 17 de novembro de 2021, por volta das 17h35min, na Rua Mario Furtado, nº 307, Artur Alvim, nestacidade, o réu teria usado uma cédula de identidade falsa. O laudo pericial documentoscópico está a fls. 171/174. A denúncia foi recebida (fls. 119/121), providência ratificada a fls. 143. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 138), ofertou resposta à acusação (fls. 148). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo ao final interrogado o acusado. Na fase processual prevista pelo art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates o MP pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A DPE, por seu turno, alegando atipicidade da conduta porquanto o réu não teria feito uso do documento, que foi encontrado no veículo onde estava, requereu sua absolvição subsidiariamente reclamando o reconhecimento da confissão, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria a pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Alexandre e Emerson disseram ter abordado o réu, que estava no interior de um veículo em companhia de sua esposa ou ao lado dele como mencionou Emerson. Referiram, unanimemente, que o réu apresentou-lhes cédula de identidade falsa, fato que admitiu dizendo que estava foragido. Alexandre esclareceu que suspeitou da veracidade do documento porquanto era de outro Estado, bem como em razão do tipo de letra nele constante. Interrogado em juízo Anderson admitiu parcialmente os fatos. Negou ter usado o documento falso, que comprou por trezentos e cinquenta reais no Estado da Paraíba. Disse ter encomendado o documento porquanto era foragido da Justiça. Afirmou que sua esposa viu o encontro do documento no porta-luvas do veículo. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente demonstradas materialidade e autoria delitivas, aquela que se depreende do laudo de exame pericial documentoscópico, que comprovou a falsidade ideológica da cédula de identidade onde constava não o nome verdadeiro do réu, mas Anderson Inácio Correia (fls. 171/174). A prova testemunhal produzida, coesa e segura como já explicitado, deu conta da veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória. Não pairam dúvidas acerca do uso do documento falso no afã de se tentar ludibriar a polícia. O réu afirmou em juízo que sua esposa lhe acompanhava quando de sua prisão, mas tal pessoa não foi arrolada pela defesa a fim de comprovar sua versão, que restou isolada no contexto probatório. A prisão do réu foi possível graças à experiência profissional do policial Alexandre, que desconfiou da veracidade do documento, que provinha de outro Estado. O réu, foragido da Justiça por ter sofrido inúmeras condenações, adquiriu o documento falso na Paraíba a fim de se livrar de responsabilidade caso fosse abordado pela polícia. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP fixa-se a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A confissão, caso fosse integral, o que sequer aconteceu, não serviria à atenuação da pena em face do arbitramento da pena-base no mínimo patamar abstratamente previsto nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em face da reincidência – circunstância agravante que reconheço presente cinco vezes na forma genérica com base nas condenações das 6ª, 17ª, 27ª, 28ª Varas Criminais da Capital e da 2ª Vara Criminal de Itaquera (fls. 51/54) – é de rigor a aplicação das penas em dobro: 2 anos de reclusão e 20 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto consoante prevê a alínea “b”, do §2º, do art. 33, do CP, em face da multirreincidência. Trata-se de pessoa inclinada à delinquência contumaz, que já cometeu delitos graves como roubo e tráfico ilícito de entorpecentes. Desta feita, o regime aberto mostrar-se-ia, indubitavelmente, insuficiente à punição e ressocialização do réu. Nesse passo a detração penal que ora deve ser considerada em face da nova redação do art. 387, do CPP dada pela Lei nº 12.736/12 não tem o condão de afetar o regime ora arbitrado, posto que vigente o §3º, do art. 33, do CP. As questões postas quando da fundamentação que embasou a escolha do regime mais gravoso não são de natureza matemática como restou bem claro. De outra banda não se pode olvidar que a progressão de regime prisional deve atender a critérios estabelecidos pela LEP não sendo admissível considerar-se tão somente o critério temporal sob pena do desprestígio absoluto da terapêutica preconizada pelo referido Diploma legal. Se assim fosse o imperativo constitucional da isonomia seria desprezado posto que para os sentenciados que já estão em cumprimento de pena o critério seria um e para quem acaba de ser condenado a progressão de regime seria alcançada muito mais facilmente levando-se em consideração tão somente o período de prisão provisória. Indefiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ANDERSON INÁCIO DA SILVA, qualificado nos autos, por haver infringido a

proibição contida no art. 304 combinado com o “caput” do art. 299, ambos do Código Penal, às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 20 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde se achar custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA